



COMUNE DI BORGHI

Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

NUMERO 31 DEL 30/04/2026

OGGETTO: RENDICONTO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2025 (DM 30/12/2019). APPROVAZIONE

L'anno 2026 addì 30 aprile alle ore 22:45 nella sede comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei signori:

Componente	Carica	Presente	Assente
ZABBERONI SILVERIO	Sindaco	X	
DELUCA LUIGI	Vice Sindaco	X	
BAGAGLI GENNY	Assessore	X	

Gli intervenuti risultano in numero legale. Assume la presidenza il signor ZABBERONI SILVERIO, nella sua qualità di sindaco

Partecipa alla seduta il segretario comunale dott.ssa FALZARESI VALENTINA, con funzioni anche di verbalizzante.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore Deluca Luigi relativa alla sotto riportata proposta di deliberazione

Richiamati

- ☐ l'articolo 208 del Codice della strada *“Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie”* che detta la disciplina generale dei vincoli sulle entrate provenienti dalle violazioni al Codice della strada prevedendo l'intera devoluzione degli stessi all'ente al quale appartiene l'agente che effettua l'accertamento e al contempo l'obbligo di destinare il 50% alle finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 208 e con facoltà di utilizzare per le stesse finalità anche tutto o parte del restante 50%;
- ☐ l'articolo 142, commi 12-bis e 12-ter, che detta la disciplina dei vincoli sulle entrate provenienti dalle violazioni al Codice della strada accertate per eccesso di velocità mediante apparecchiature automatiche, prevedendo la devoluzione del 50% di tali proventi all'ente proprietario della strada (fatta eccezione per le strade in concessione);
- ☐ l'articolo 393 del DPR 495/1992, che stabilisce che *“gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'articolo 208 del Codice. Per le somme introitate per le spese effettuate rispettivamente sensi dell'articolo 208, commi 1 e 4, del Codice, gli stessi enti dovranno fornire al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto finale delle entrate e delle spese”*;
- ☐ il comma 12-quater dell'articolo 142 del Codice della strada introdotto con l'articolo 25, comma 1, della legge n. 120/2010, che impone agli enti locali di trasmettere in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'Interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis dell'articolo 142, come risultante dal rendiconto approvato nel medesimo anno e gli interventi realizzati a valere su tali risorse con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento;

Rilevato che tale ultimo obbligo era subordinato, ex art. 25, comma 2, della legge 120/2010, all'emanazione di un decreto da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il quale si sarebbe dovuto definire, oltre il modello di relazione e le modalità di trasmissione, anche la modalità di versamento dei proventi di cui all'articolo 142 comma 12 bis del codice della strada;

Preso atto che in data 30 dicembre 2019 è stato emanato apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante *“Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità”*, che approva il modello di relazione che gli enti locali devono utilizzare per trasmettere, entro il 31 maggio di ogni anno, i dati relativi proventi di propria spettanza previsti dagli articoli 208 e 142 del Codice della strada e la loro destinazione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'interno;

Rilevato che la relazione, nel modello approvato con il citato decreto, deve contenere:

- ☐ l'entità dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 208, comma 1 e dall'articolo 142, comma 12 bis, del Codice della strada relative all'anno precedente, tenendo ben distinti i proventi in generale da quelli derivanti da accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità;
- ☐ informazioni dettagliate relative alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 208, comma 1, e 142 comma 12-bis, del Codice della strada;

Rilevato altresì che la predetta relazione deve essere trasmessa per via telematica attraverso apposita piattaforma informatica, ove dovranno essere inseriti in appositi campi i dati di cui sopra, dati che devono essere certificati dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario comunale con la sottoscrizione della relazione aperta (art. 2 del DM);

Viste le circolari del Ministero dell'Interno emanate sull'argomento;

Rilevato che:

- con deliberazione consiliare n. 11 del 12.06.2015 è stata approvata la convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni del Rubicone ora Unione Rubicone e Mare delle funzioni di Polizia municipale e polizia amministrativa locale (art.7 comma 3 LR 21/2012, succ. modif, LR 24/2003, succ. modif, Decreto Legge n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. ii) da parte del Comune di Savignano sul Rubicone;
- per gli enti che fanno parte di una unione o di una convenzione il rendiconto viene trasmesso dall'Unione stessa o dall'ente capofila;

Evidenziato che comunque in tali situazioni, dovrà essere garantito un adeguato flusso informativo reciproco al fine di assolvere all'obbligo di rendicontazione e che pertanto è opportuno approvare un rendiconto annuale da trasmettere all'Unione Rubicone e Mare;

Rilevato che:

- ☐ i proventi delle sanzioni al codice della strada vengono introitate nel Bilancio di Previsione dell'Unione Rubicone e Mare;
- ☐ la quota di proventi non gravate da vincoli vengono utilizzate all'interno del Bilancio dell'Unione per finanziare il servizio di Polizia Municipale;
- ☐ le quote di proventi vincolata ai sensi dell'art. 208 del Codice della strada vengono applicati al bilancio dell'Unione tranne per la parte riguardante il comma 4, lettera a), dell'art. 208 del Codice della strada, così come i proventi di cui alle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al codice della strada di cui all'art. 142, comma 12-bis), la quale deve essere riversata agli Enti aderenti in base ai criteri stabiliti in convenzione;
- ☐ le somme relative a ruoli emessi dagli enti in periodi antecedenti all'avvio della gestione associata del servizio di Polizia Municipale, sono rimosse ancora dai Comuni

Dato atto, con riferimento all'esercizio 2025, in base a quanto contenuto anche nell'allegato A/2 – Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione 2025, di quanto di seguito riportato:

- nel corso dell'esercizio 2025, l'Unione Rubicone e Mare, a seguito del rendiconto di gestione approvato per l'esercizio 2024, ha comunicato l'importo del trasferimento all'ente, a titolo di proventi da sanzioni al codice della strada da vincolare alle finalità di cui all'articolo 208 comma 4, lettera a) del D.Lgs. 285/1992, pari a € 5.107,22 e l'importo del trasferimento all'Ente, a titolo di sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all'art. 142, comma 12-bis, (sanzioni comminate su strade di proprietà dell'ente locale da parte di organi di polizia stradale dipendenti da altri enti), pari a Euro 3.821,53;
- nel corso del 2025 l'Ente ha impegnato Euro 21.511,31 per le finalità di cui all'articolo 208 comma 4, lettera a) del Codice della Strada ed in particolare per la manutenzione della segnaletica;
- le somme non utilizzate sono confluite in avanzo vincolato;
- non sono state accertate e incassate somme relative a sanzioni al codice della strada direttamente dall'Ente nell'anno 2025;

Rilevato che Il DM 30/12/2019:

- all'art. 1, comma 5, del DM, prevede che nella relazione sia evidenziato "*l'ammontare complessivo incassato*" in ciascun esercizio preso a riferimento, intendendo il totale degli incassi risultanti dal bilancio, riferiti sia alla competenza che ai residui;
- per le spese vincolate non indica nessun criterio e pertanto, in accordo con l'Unione Rubicone e Mare viene preso a riferimento il criterio di cassa, ovvero il pagato in conto residui e conto competenza;

Visto l'allegato prospetto di rendicontazione per l'anno 2025 (allegato A), parte integrante e sostanziale;

Dato atto che i suddetti dati rendicontati dovranno essere trasmessi all'Unione Rubicone e Mare, la quale si occuperà dell'inserimento nella piattaforma informatica che il Ministero dell'Interno mette a disposizione degli enti;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- Delibera di CC. n. 26 del 21/12/2024 di approvazione del Documento Unico di programmazione Semplificato (DUPS) 2025/2027, immediatamente esecutiva;
- Delibera di CC. n. 27 del 21/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027, immediatamente esecutiva;
- Delibera GC n. 124 del 21/12/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione Finanziario - Assegnazione delle risorse ai Responsabili di Settore - Bilancio di previsione Finanziario 2025/2027, immediatamente esecutiva;
- Delibera GC 25 DEL 29/03/2025 "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025-2027."

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto il d.lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

A voti unanimi e palesi resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Per le motivazioni sopra espresse che si intendono integralmente riportate:

1 - di approvare il rendiconto relativo ai proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della strada per l'esercizio 2025, come da allegato "A" – parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2 - di dare atto che la rendicontazione di cui al DM 30/12/2029 viene trasmessa dall'Unione Rubicone e Mare tenendo conto dei dati trasmessi dal Comune di Borghi e pertanto di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la trasmissione dei dati sopra indicati ai fini dell'adempimento;

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza con separata votazione favorevole e unanime resa per alzata di mano

D E L I B E R A

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art.. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Valentina Falzaresi

Il Sindaco
Silverio Zabberoni